



PUTUSAN

Nomor 876/Pid.Sus/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Putri Hasrad Antelia Alias Putri Alias Puput Binti Muhammad Yusuf
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/30 November 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Darma Bakti V B No.83 Rt/Rw: 014/002 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Putri Hasrad Antelia Alias Putri Alias Puput Binti Muhammad Yusuf ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2025;

Terdakwa Putri Hasrad Antelia Alias Putri Alias Puput Binti Muhammad Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 7 November 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2025 sampai dengan tanggal 23 Desember 2025;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2025 sampai dengan tanggal 7 Desember 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2025 sampai dengan tanggal 13 Januari 2026;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2026 sampai dengan tanggal 14 Maret 2026;

Hal. 1 dari 22 Hal.Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Iqbal Aqli, S.H., dkk., Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basry, Lt. 2, (Kantor PBH DPC PERADI Banjarmasin) No. 37, Alalak Utara, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 876/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 18 Desember 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 876/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 15 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 876/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 15 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PUTRI HASRAD ANTELIA AIs PUTRI AIs PUPUT Binti MUHAMMAD YUSUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU No.1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dalam Dakwaan Ke SATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PUTRI HASRAD ANTELIA AIs PUTRI AIs PUPUT Binti MUHAMMAD YUSUF** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan di tahan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiair selama 190 (seratus sembilan puluh) hari penjara;

Hal. 2 dari 22 Hal.Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) butir tablet warna merah muda logo kerang diduga XTC berat bersih 6,73 gram.
- 1 (satu) lembar kertas warna putih.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah hitam.
- 1 (satu) buah HP iPhone warna hitam dengan No.Simcard dan WA : 0858-2284-5877 serta No.Imei 1 : 351037759931774 dan No.Imei 2 : 351037759684654

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa PUTRI HASRAD ANTELIA Als PUTRI Als PUPUT Binti MUHAMMAD YUSUF diamankan Pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2025, Skj. 13.35 Wita setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2025 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025 bertempat di tepi Jalan Seberang Mesjid Rt/Rw: -/- Kel. Seberang Mesjid Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, penangkapan berawal dengan adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan tentang peredaran narkotika jenis XTC yang dilakukan oleh terdakwa Berdasarkan informasi tersebut dilakukan Under Cover Buy (UCB). Kemudian dilakukanlah pemesanan XTC kepada terdakwa melalui handphone terdakwa no WA : 0858-2284-5877, lalu di lakukan penyerahan XTC di tepi Jalan Seberang Mesjid Rt/Rw: -/- Kel. Seberang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan.
- Bahwa pada saat terdakwa akan menyerahkan XTC tersebut menggunakan tangan kirinya di TKP, saksi MUHAMMAD REZA FITRIANUR dan me anggota Ditresnarkoba polda Kalsel lainnya langsung mengamankan terdakwa, dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah hitam yang di dalamnya berisi Narkotika jenis XTC berlogo Kerang warna merah muda berjumlah 20 (dua puluh) butir dengan berat bersih 6,73 gram yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas warna putih, dan 1 (satu) buah HP iPhone warna hitam dengan No.Simcard dan WA : 0858-2284-5877 serta No.Imei 1 : 351037759931774 dan No.Imei 2 : 351037759684654 yang gunakan terdakwa untuk berkomunikasi transaksi narkotika jenis XTC.
- Bahwa narkotika jenis XTC yng diamankan tersebut di dapat terdakwa dari Sdr. ZEKI (dalam pencarian) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbutirnya untuk 20 butir XTC total harga

Hal. 4 dari 22 Hal.Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan sistem XTC di serahkan terlebih dahulu dan pembayaran setelah XTC laku terjual, dimana berdasarkan arahan ZEKI XTC diambil dari anak buah ZEKI yaitu sdr. Rudi Rahmadhani (dalam pencarian). Dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari menjual XTC sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tersangka sudah 2 kali melakukan pembelian narkoba jenis XTC kepada ZEKI.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor :LHU.109.K.05.16.25.0515, tanggal 8 Agustus 2025 Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di banjarbaru , Sampel EXTACY No kode : 25.109.11.16.05.0548.K Hasil pengujian N, alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) = Positif terdaftar dalam golongan I (satu) Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika golongan I jenis XTC tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan bekerja di bidang kefarmasin atau bidang kesehatan atau bidang kesehatan yang berhubungan dengan praktek keferamsian atau pedagang besar farmasin yang berhubungan dengan peredaran narkotika atau penyalahgunaan narkotika dan terdakwa mengetahui jika perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **PUTRI HASRAD ANTELIA AIs PUTRI AIs PUPUT Binti MUHAMMAD YUSUF** diamankan Pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2025, Skj. 13.35 Wita sedikit-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2025 atau sedikit-tidaknya masih dalam tahun 2025 bertempat di tepi Jalan Seberang Mesjid Rt/Rw: -/- Kel. Seberang Mesjid Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan

Hal. 5 dari 22 Hal.Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang dimaksud dalam (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, penangkapan berawal dengan adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan tentang peredaran narkotika jenis XTC yang dilakukan oleh terdakwa Berdasarkan informasi tersebut dilakukan Under Cover Buy (UCB). Kemudian dilakukanlah pemesanan XTC kepada terdakwa melalui handphone terdakwa no WA : 0858-2284-5877, lalu di lakukan penyerahan XTC di tepi Jalan Seberang Mesjid Rt/R.: -/- Kel. Seberang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan
- Bahwa pada saat terdakwa akan menyerahkan XTC tersebut menggunakan tangan kirinya di TKP, saksi MUHAMMAD REZA FITRIANUR dan ACHMAD PRESTA ZAKARIA anggota Ditresnarkoba polda Kalsel lainnya langsung mengamankan terdakwa, dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah hitam yang di dalamnya berisi Narkotika jenis XTC berlogo Kerang warna merah muda berjumlah 20 (dua puluh) butir dengan berat bersih 6,73 gram yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas warna putih, dan 1 (satu) buah HP iPhone warna hitam dengan No.Simcard dan WA : 0858-2284-5877 serta No.Imei 1 : 351037759931774 dan No.Imei 2 : 351037759684654 yang gunakan terdakwa untuk berkomunikasi transaksi narkotika jenis XTC.
- Bahwa narkotika jenis XTC yng diamankan tersebut di dapat terdakwa dari Sdr. ZEKI (dalam pencarian) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbutirnya untuk 20 butir XTC total harga sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan sistem XTC di serahkan terlebih dahulu dan pembayaran setelah XTC laku terjual, dimana berdasarkan arahan ZEKI XTC diambil dari anak buah ZEKI yaitu sdr. Rudi Rahmadhani (dalam pencarian). Dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari menjual XTC sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tersangka sudah 2 kali melakukan pembelian narkotika jenis XTC kepada ZEKI.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor :LHU.109.K.05.16.25.0515, tanggal 8 Agustus 2025 Balai Besar

Hal. 6 dari 22 Hal.Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Obat dan Makanan Di banjarbaru , Sampel EXTACY No kode : 25.109.11.16.05.0548.K Hasil pengujian N, alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) = Positif terdaftar dalam golongan I (satu) Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika golongan I jenis XTC tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan bekerja di bidang kefarmasin atau bidang kesehatan yang berhubungan dengan praktek kefarmasian atau pedagang besar farmasin yang berhubungan dengan peredaran narkotika atau penyalahgunaan narkotika dan terdakwa mengetahui jika perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ACHMAD PRESTA ZAKARIA, S.H., M.H. Bin PRAPTONO, di persidangan di bawah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan karena perkara narkotika jenis XTC;
- Bahwa dilakukan Under Cover Buy (UCB) untuk melakukan pembelian TXC kepada terdakwa kerana berdasarkan informasin masyarakat terdakwa dapat menyediakan atau menjual XTC;
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan Pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2025, Skj. 13.35 Wita dengan tempat penangkapan terhadap terdakwa Di tepi Jalan Seberang Mesjid Rt/Rw: -/- Kel. Seberang Mesjid Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa PUTRI HASRAD ANTELIA Als PUTRI Als PUPUT Binti MUHAMMAD YUSUF ditangkap saat itu ia sendirian saja dan tidak ada orang lain saat dilakukan penangkapan terhadapnya;

Hal. 7 dari 22 Hal.Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa PUTRI HASRAD ANTELIA Als PUTRI Als PUPUT Binti MUHAMMAD YUSUF karena telah melakukan transaksi menjual narkoba jenis XTC kepada petugas yang menyamar sebagai pembeli dengan menyerahkan sejumlah XTC menggunakan tangan kanan terdakwa saat itu
- Bahwa barang bukti yang disita adalah 20 (dua puluh) butir tablet warna merah muda logo kerang diduga XTC yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas warna putih dan juga 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah hitam. Dan di sita juga alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa ketika melakukan transaksi berupa 1 (satu) buah HP iPhone warna hitam dengan No.Simcard dan WA : 0858-2284-5877 serta No.Imei 1 : 351037759931774 dan No.Imei 2 : 351037759684654 miliknya
- Bahwa Saksi melakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti yang disaksikan oleh terdakwa PUTRI HASRAD ANTELIA Als PUTRI Als PUPUT Binti MUHAMMAD YUSUF maka di dapat bahwa total narkoba yang Saksi sita berjumlah 20 (dua puluh) butir tablet warna merah muda logo kerang diduga XTC berat bersih 6,73 gram
- Bahwa pengakuan dari terdakwa PUTRI HASRAD ANTELIA Als PUTRI Als PUPUT Binti MUHAMMAD YUSUF, bahwa dirinya menyimpan narkoba sebanyak 20 (dua puluh) butir tablet warna merah muda logo kerang diduga XTC berat bersih 6,73 gram dan kemudian bertujuan untuk menyerahkan kepada Saksi (UCB) dengan harapan mendapatkan keuntungan apabila berhasil menjual narkoba sebanyak 20 (dua puluh) butir tablet warna merah muda logo kerang diduga XTC berat bersih 6,73 gram berupa uang tunai sebesar RP 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa terdakwa PUTRI HASRAD ANTELIA Als PUTRI Als PUPUT Binti MUHAMMAD YUSUF mendapatkan 20 (dua puluh) butir tablet warna merah muda logo kerang diduga XTC berat bersih 6,73 gram mendapatkan dari anak buah Sdr. ZEKI yang bernama Sdr RUDI RAHMADHANI beralamat di jalan Pandu Gg. IV No. 08 Rt/Rw : 08/-Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, dengan harga per butirnya adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan adalah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Hal. 8 dari 22 Hal.Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XTC yang di dapat terdakwa dari Sdr. ZEKI akan dibayarkan kepada ZEKI setelah XTC laku terjual
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk menjual, mengedarkan, menyerahkan jual beli XTC;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. MUHAMMAD REZA FITRIANUR Bin NASRUJI di persidangan dengan disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan karena perkara narkoba jenis XTC;
- Bahwa dilakukan Under Cover Buy (UCB) untuk melakukan pembelian XTC kepada terdakwa karena berdasarkan informasi masyarakat terdakwa dapat menyediakan atau menjual XTC;
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan Pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2025, Skj. 13.35 Wita dengan tempat penangkapan terhadap terdakwa Di tepi Jalan Seberang Mesjid Rt/Rw: -/- Kel. Seberang Mesjid Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa PUTRI HASRAD ANTELIA Als PUTRI Als PUPUT Binti MUHAMMAD YUSUF ditangkap saat itu ia sendirian saja dan tidak ada orang lain saat dilakukan penangkapan terhadapnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa PUTRI HASRAD ANTELIA Als PUTRI Als PUPUT Binti MUHAMMAD YUSUF karena telah melakukan transaksi menjual narkoba jenis XTC kepada petugas yang menyamar sebagai pembeli dengan menyerahkan sejumlah XTC menggunakan tangan kanan terdakwa saat itu
- Bahwa barang bukti yang disita adalah 20 (dua puluh) butir tablet warna merah muda logo kerang diduga XTC yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas warna putih dan juga 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah hitam. Dan di sita juga alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa ketika melakukan transaksi berupa 1 (satu) buah HP iPhone warna hitam dengan No.Simcard dan WA : 0858-2284-5877 serta No.Imei 1 : 351037759931774 dan No.Imei 2 : 351037759684654 miliknya
- Bahwa Saksi melakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti yang disaksikan oleh terdakwa PUTRI HASRAD ANTELIA Als PUTRI Als PUPUT Binti MUHAMMAD YUSUF maka di dapat bahwa

Hal. 9 dari 22 Hal.Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2025/PN Bjm



total narkoba yang Saksi sita berjumlah 20 (dua puluh) butir tablet warna merah muda logo kerang diduga XTC berat bersih 6,73 gram;

- Bahwa pengakuan dari terdakwa PUTRI HASRAD ANTELIA Als PUTRI Als PUPUT Binti MUHAMMAD YUSUF, bahwa dirinya menyimpan narkoba sebanyak 20 (dua puluh) butir tablet warna merah muda logo kerang diduga XTC berat bersih 6,73 gram dan kemudian bertujuan untuk menyerahkan kepada Saksi (UCB) dengan harapan mendapatkan keuntungan apabila berhasil menjual narkoba sebanyak 20 (dua puluh) butir tablet warna merah muda logo kerang diduga XTC berat bersih 6,73 gram berupa uang tunai sebesar RP 1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Bahwa terdakwa PUTRI HASRAD ANTELIA Als PUTRI Als PUPUT Binti MUHAMMAD YUSUF mendapatkan 20 (dua puluh) butir tablet warna merah muda logo kerang diduga XTC berat bersih 6,73 gram mendapatkan dari anak buah Sdr. ZEKI yang bernama Sdr RUDI RAHMADHANI beralamat di jalan Pandu Gg. IV No. 08 Rt/Rw : 08/-Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, dengan harga per butirnya adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan adalah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa XTC yang di dapat terdakwa dari Sdr. ZEKI akan dibayarkan kepada ZEKI setelah XTC laku terjual. Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk mengedarkan, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli XTC;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa PUTRI HASRAD ANTELIA Als PUTRI Als PUPUT Binti MUHAMMAD YUSUF** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Kalsel yaitu pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2025, Skj. 13.35 Wita dengan tempat penangkapan di tepi Jalan Seberang Mesjid Rt/Rw: -/-Kel. Seberang Mesjid Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan dan pada saat itu Terdakwa di tangkap sendirian saja karna memiliki, menguasai, menyimpan dan memperjualbelikan Narkoba Gol 1 jenis XTC kepada petugas yang ternyata menyamar sebagai pembeli;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2025/PN Bjm



- Bahwa pada saat di tangkap petugas disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah hitam yang di dalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir tablet yang diduga Narkotika jenis XTC berlogo Kerang warna merah muda dengan berat bersih 7 gram yang di lapisi 1 (satu) lembar kertas warna putih yang mana Terdakwa serahkan menggunakan tangan kiri , kemudian petugas juga menyita 1 (satu) buah HP iPhone warna hitam dengan No.Simcard dan WA : 0858-2284-5877 serta No.Imei 1 : 351037759931774 dan No.Imei 2 : 351037759684654 yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi narkotika jenis XTC.
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika golongan 1 Jenis XTC yang disita dari Terdakwa sejumlah 20 (dua puluh) butir tablet yang diduga Narkotika jenis XTC berlogo Kerang warna merah muda dengan berat bersih 7 gram
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai 20 (dua puluh) butir tablet yang diduga Narkotika jenis XTC berlogo Kerang warna merah muda dengan berat bersih 7 gram untuk Terdakwa jual kepada pembeli (petugas yang menyamar) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) butir XTC membeli dari ZEKI beralamat di jalan Pandu Gg. IV No. 08 Rt/Rw : 08/- Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbutirnya dan totalnya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan dengan sistim transaksi XTC Terdakwa terima terlebih dahulu kemudian pembayaran setelah XTC laku terjual
- Bahwa Terdakwa menjual 20 (dua puluh) butir XTC dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya dan total nya sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) dengan sistim transaksinya ada uang ada barang dan Terdakwa akan mendapatkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Sdr ZEKI sejak bulan April tahun 2025 dan Terdakwa mengetahui bahwa Sdr ZEKI bisa menyediakan atau menjual narkotika jenis XTC dari teman Terdakwa yang bernama Sdr BUDI;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk meyimpan, menguasai mengedarkan atau menjul Narkotika jenis XTC;

Hal. 11 dari 22 Hal.Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) butir tablet warna merah muda logo kerang diduga XTC berat bersih 6,73 gram.
- 1 (satu) lembar kertas warna putih.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah hitam.
- 1 (satu) buah HP iPhone warna hitam dengan No.Simcard dan WA : 0858-2284-5877 serta No.Imei 1 : 351037759931774 dan No.Imei 2 : 351037759684654

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa: Laporan Pengujian Nomor :LHU.109.K.05.16.25.0515, tanggal 8 Agustus 2025 Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di banjarbaru , Sampel EXTACY No kode : 25.109.11.16.05.0548.K Hasil pengujian N, alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) = Positif terdaftar dalam golongan I (satu) Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Kalsel yaitu pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2025, Skj. 13.35 Wita dengan tempat penangkapan di tepi Jalan Seberang Mesjid Rt/Rw: -/- Kel. Seberang Mesjid Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan dan pada saat itu Terdakwa di tangkap sendirian saja karna memiliki, menguasai, menyimpan dan memperjualbelikan Narkotika Gol 1 jenis XTC kepada petugas yang ternyata menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa pada saat di tangkap petugas disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah hitam yang di dalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir tablet yang diduga Narkotika jenis XTC berlogo Kerang warna merah muda dengan berat bersih 7 gram yang di lapiasi 1 (satu) lembar kertas warna putih yang mana Terdakwa serahkan menggunakan tangan kiri , kemudian petugas juga menyita 1 (satu) buah HP iPhone warna hitam dengan No.Simcard dan WA : 0858-2284-5877

Hal. 12 dari 22 Hal.Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2025/PN Bjm



serta No.lmei 1 : 351037759931774 dan No.lmei 2 : 351037759684654 yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis XTC.

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba golongan 1 Jenis XTC yang disita dari Terdakwa sejumlah 20 (dua puluh) butir tablet yang diduga Narkoba jenis XTC berlogo Kerang warna merah muda dengan berat bersih 7 gram
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai 20 (dua puluh) butir tablet yang diduga Narkoba jenis XTC berlogo Kerang warna merah muda dengan berat bersih 7 gram untuk Terdakwa jual kepada pembeli (petugas yang menyamar) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) butir XTC membeli dari ZEKI beralamat di jalan Pandu Gg. IV No. 08 Rt/Rw : 08/- Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbutirnya dan totalnya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan dengan sistim transaksi XTC Terdakwa terima terlebih dahulu kemudian pembayaran setelah XTC laku terjual
- Bahwa Terdakwa menjual 20 (dua puluh) butir XTC dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya dan total nya sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) dengan sistim transaksinya ada uang ada barang dan Terdakwa akan mendapatkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Sdr ZEKI sejak bulan April tahun 2025 dan Terdakwa mengetahui bahwa Sdr ZEKI bisa menyediakan atau menjual narkoba jenis XTC dari teman Terdakwa yang bernama Sdr BUDI;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk meyimpan, menguasai mengedarkan atau menjul Narkoba jenis XTC;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu

Hal. 13 dari 22 Hal.Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2025/PN Bjm



sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama **Terdakwa PUTRI HASRAD ANTELIA AIS PUTRI AIS PUPUT Binti MUHAMMAD YUSUF** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh Undang-Undang dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Undang-

Hal. 14 dari 22 Hal.Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur pada ad.2. ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Kalsel yaitu pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2025, Skj. 13.35 Wita dengan tempat penangkapan di tepi Jalan Seberang Mesjid Rt/Rw: -/- Kel. Seberang Mesjid Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan dan pada saat itu Terdakwa di tangkap sendirian saja karna memiliki, menguasai, menyimpan dan memperjualbelikan Narkotika Gol 1 jenis XTC kepada petugas yang ternyata menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa pada saat di tangkap petugas disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah hitam yang di dalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir tablet yang diduga Narkotika jenis XTC berlogo Kerang warna merah muda dengan berat bersih 7 gram yang di lapiisi 1 (satu) lembar kertas warna putih yang mana Terdakwa serahkan menggunakan tangan kiri , kemudian petugas juga menyita 1 (satu) buah HP iPhone warna hitam dengan No.Simcard dan WA : 0858-2284-5877 serta No.lmei 1 : 351037759931774 dan No.lmei 2 : 351037759684654 yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi narkotika jenis XTC.
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika golongan 1 Jenis XTC yang disita dari Terdakwa sejumlah 20 (dua puluh) butir tablet yang diduga Narkotika jenis XTC berlogo Kerang warna merah muda dengan berat bersih 7 gram
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai 20 (dua puluh) butir tablet yang diduga Narkotika jenis XTC berlogo Kerang warna merah muda dengan berat bersih 7 gram untuk Terdakwa jual kepada pembeli (petugas yang menyamar) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan

Hal. 15 dari 22 Hal.Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) butir XTC membeli dari ZEKI beralamat di jalan Pandu Gg. IV No. 08 Rt/Rw : 08/- Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbutirnya dan totalnya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan dengan sistim transaksi XTC Terdakwa terima terlebih dahulu kemudian pembayaran setelah XTC laku terjual
- Bahwa Terdakwa menjual 20 (dua puluh) butir XTC dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya dan total nya sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) dengan sistim transaksinya ada uang ada barang dan Terdakwa akan mendapatkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Sdr ZEKI sejak bulan April tahun 2025 dan Terdakwa mengetahui bahwa Sdr ZEKI bisa menyediakan atau menjual narkotika jenis XTC dari teman Terdakwa yang bernama Sdr BUDI;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk meyimpan, menguasai mengedarkan atau menjul Narkotika jenis XTC;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan sabu-sabu dalam pengobatannya dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga perbuatan tersebut memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Hal. 16 dari 22 Hal.Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuan pidana, sebagaimana KETENTUAN PERALIHAN dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) pada Pasal 613 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku (berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026), setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini". Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa "Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang" (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026);

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 618 KUHP baru dinyatakan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa";

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)) ditambah 1/3 (sepertiga) sementara dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, pada Lampiran II diuraikan bahwa Pasal 114 ayat (2) dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (kategori VI Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)) ditambah 1/3 (sepertiga).

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026, dinyatakan bahwa "Dalam hal Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat ancaman pidana minimum khusus, ketentuan ancaman pidana minimum khusus dihapus". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang", oleh Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak termasuk dalam pengecualian tersebut, maka ketentuan minimum khusus dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut juga dihapus, dan untuk selanjutnya oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa penghapusan minimum khusus, perubahan ketentuan pidana dari pidana penjara dan denda menjadi pidana penjara dan/atau denda dan jumlah ancaman maksimal denda yang lebih ringan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tersebut telah lebih menguntungkan Terdakwa, karena itu dalam hal penjatuhan pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tersebut sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari ppidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa dengan lama pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan, selain itu terhadap pidana denda yang bersifat alternatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa patut pula dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pidana denda yang dijatuhkan beserta pidana penggantinya, Majelis Hakim kembali berpedoman pada ketentuan yang lebih menguntungkan bagi Terdakwa dalam penjatuhan pidana sebagaimana Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 618 KUHP Baru, khususnya untuk pidana denda, dengan mempertimbangkan kemampuan Terdakwa dalam melaksanakan pidana denda tersebut;

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 610 ayat (1) KUHP Baru yang kemudian berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, kembali mengacu ke Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan penyesuaian pidana untuk pidana denda paling banyak kategori VI; dihubungkan dengan Pasal 79 KUHP Baru, Pasal 80 KUHP dan Pasal 81 ayat (1) KUHP Baru serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026, maka pidana denda yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut, maka sebagaimana Pasal 81 ayat (3) KUHP Baru, kekayaan atau pendapatan Terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi denda yang tidak terbayar tersebut, dimana untuk waktu pelaksanaannya mengacu pada penghitungan pidana penjara pengganti pidana denda sebagaimana lampiran III Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 yaitu dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal kekayaan atau pendapatan Terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) KUHP Baru dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dalam lampiran III mengenai metode penghitungan pidana penjara pengganti pidana denda, maka pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) butir tablet warna merah muda logo kerang diduga XTC berat bersih 6,73 gram.
- 1 (satu) lembar kertas warna putih.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah hitam.
- 1 (satu) buah HP iPhone warna hitam dengan No.Simcard dan WA : 0858-2284-5877 serta No.Imei 1 : 351037759931774 dan No.Imei 2 : 351037759684654

Yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, oleh karena tidak dipergunakan lagi maka seluruh barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Hal. 20 dari 22 Hal.Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa PUTRI HASRAD ANTELIA Als PUTRI Als PUPUT Binti MUHAMMAD YUSUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa PUTRI HASRAD ANTELIA Als PUTRI Als PUPUT Binti MUHAMMAD YUSUF** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** yang harus dibayar dalam jangka waktu **1 (satu) bulan** dan dapat diperpanjang untuk paling lama **1 (satu) bulan** sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

3. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.

4. Menetapkan dalam hal, hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan Terpidana tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan tersebut, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama **140 (seratus empat puluh) hari**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) butir tablet warna merah muda logo kerang diduga XTC berat bersih 6,73 gram.
- 1 (satu) lembar kertas warna putih.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah hitam.
- 1 (satu) buah HP iPhone warna hitam dengan No.Simcard dan WA : 0858-2284-5877 serta No.Imei 1 : 351037759931774 dan No.Imei 2 : 351037759684654

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 21 dari 22 Hal.Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 02 Februari 2026 oleh Kami, **Asni Mariyenti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Maria Anita Christianti Cengga, S.H.**, dan **Rustam Parluhutan S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Februari 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eddy Kurniawan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Nisa Sri Handayani, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Advokat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d./

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

T.t.d./

Asni Mariyenti, S.H., M.H.

T.t.d./

Rustam Parluhutan S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d./

Edy Kurniawan, S.H.

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)